Действует с 01.05.2023

Договор об условиях предоставления ПАО «Банк ПСБ» услуги «Перевод» с использованием Интернет-ресурса ООО «Пэй Энджин» в рамках онлайн-сервисов Авито (Публичная оферта)

1. Термины и определения, используемые в настоящей Публичной оферте.

В настоящем документе следующие термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

Авторизация – процедура запроса и получения Банком ответа на запрос в виде разрешения или запрета от Банка-эмитента Карты или от Платежной системы на проведение операции Перевода с использованием Карты или ее реквизитов.

Авито – Общество с ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц», адрес местонахождения: 125047,г. Москва, ул. Лесная, д. 7, ОГРН 5077746422859, ИНН 7710668349, предоставляющее возможность Клиенту осуществить присоединение к Договору и воспользоваться Услугой Банка посредством Сайта и/или Приложения с использованием Интернет-ресурса Оператора.

Банк – публичное акционерное общество «Банк ПСБ», Генеральная лицензия Банка России № 3251 (в том числе, на осуществление переводов электронных денежных средств), место нахождения: 150003, город Ярославль, улица Республиканская, дом 16.

Банк-эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск Карты.

Валюта перевода – рубли РФ.

Держатель Карты – физическое лицо, на имя которого Банком-эмитентом выпущена Карта.

Договор – Договор об условиях предоставления ПАО «Банк ПСБ» услуги «Перевод» с использованием Интернет-ресурса ООО «Пэй Энджин» в рамках онлайн-сервисов Авито, заключаемый на условиях настоящей Публичной оферты между Банком с одной стороны и Клиентом с другой стороны. Договор заключается путем Присоединения к Договору.

Идентификация – процедура дополнительной проверки Банком-эмитентом Клиента и Карты Покупателя (Нанимателя), осуществляемая с целью снижения рисков проведения мошеннической операции по Карте Покупателя (Нанимателя) по Технологии 3DSecure, и/или по Технологии CVC2/CVV2/ППК2 кода.

Интернет – ресурс – совокупность программного обеспечения Оператора, позволяющего Держателю карты формировать и направлять Распоряжения в Банк для осуществления Перевода. Доступна Интернетресурс Оператора осуществляется по адресу https://pay.paygine.com

Карта – банковская карта Платежной системы, выпускаемая Банком-эмитентом.

Карта Покупателя (Нанимателя) – Карта, со Счета которой осуществляется списание денежных средств при оказании Услуги.

Карта Продавца (Наймодателя) – Карта, на счет которой осуществляется зачисление денежных средств при оказании Услуги.

Клиент – физическое лицо - Держатель Карты Покупателя (Нанимателя), присоединившееся к условиям Договора.

Мобильное приложение Avito, Приложение — приложение, представляющее собой совокупность программного обеспечения Авито, устанавливаемого на мобильное устройство (телефон и/или планшетный компьютер, и/или портативный плеер и/или иное устройство, поддерживающие установку такого программного обеспечения) Клиента, и позволяющее использовать функционал Сайта.

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Пэй Энджин» (ИНН 7804691343), обеспечивающее информационно-технологическое взаимодействие между Клиентом Авито и Банком при осуществлении Переводов.

Объявление — информационное сообщение с предложением о Товаре и/или о предлагаемых Услугах аренды (включая контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию), размещаемое Продавцом на Сайте и/или Приложении.

Перевод (Услуга Банка) – действия Банка по осуществлению перевода денежных средств со Счета Карты Покупателя (Нанимателя) на счет Карты Продавца (Наймодателя) по Распоряжению Клиента в соответствии с законодательством РФ, правилами Платежных систем и условиями Договора.

Платежная система – международная платежная система Visa International, международная платежная система MasterCard Worldwide, национальная платежная система «МИР».

Присоединение к Договору – совершение Клиентом указанных в настоящем Договоре действий, направленных на получение Услуги Банка, подтверждающих согласие заключить Договор (акцепт Публичной оферты).

Покупатель (Наниматель) – физическое лицо - пользователь Сайта/Приложения, зарегистрированный на Сайте/в Приложении, имеющий намерение приобрести Товар и/или Услуги аренды у Продавца посредством использования Сервиса, и присоединившийся к условиям Соглашения Авито.

Продавец (Наймодатель) – физическое лицо – пользователь Сайта/Приложения, зарегистрированныйна Сайте/в Приложении и разместивший Объявление с предложением заключить Сделку в отношении Товара и/или Услуги аренды с использованием Сервиса, и присоединившийся к условиям Соглашения Авито.

Помещение – жилое помещение, в отношении которого Продавец размещает на Сайте/в Приложении Объявление.

Распоряжение – электронный документ, сформированный посредством Интернет-ресурса Оператора, содержащий указание Клиента Банку перевести денежные средства с Карты Покупателя (Нанимателя) на Карту Продавца (Наймодателя) на территории Российской Федерации.

РФ – Российская Федерация.

Сайт Avito.ru, Сайт — принадлежащий Авито ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу: www.avito.ru, предоставляющий собой совокупность программных и аппаратных средств и обеспечивающий доступность функционала по размещению Продавцами, а также поиску и просмотру Покупателями Объявлений с целью приобретения Товара и/или получения Услуг аренды.

Сделка – соглашение, заключенное между Покупателем и Продавцом в отношении Товара или Услуг аренды в установленном условиями Сервиса порядке, предусматривающее, в том числе, порядок выполнения сторонами Сделки (Покупателем и Продавцом) ее условий.

Соглашение (Соглашения) Авито – Соглашение об использовании Сервиса «Авито Доставка» и Соглашение об использовании Сервиса «Авито Бронирование» при совместном упоминании.

Соглашение об использовании Сервиса «Авито Бронирование» – соглашение по форме, установленной Авито, регулирующее взаимоотношения между Авито, Покупателем и Продавцом в рамках Сервиса «Авито Бронирование», текст которого представляет собой публичную оферту и размещен на сайте Авито по адресу: https://www.avito.ru/legal/realty_rules/online-booking. Соглашение также содержит условия и стоимость оказания Услуг Сервиса для Продавца (размер вознаграждения Авито).

Соглашение об использовании Сервиса «Авито Доставка» – соглашение по форме, установленной Авито, регулирующее взаимоотношения между Авито, Покупателем и Продавцом в рамках Сервиса, текст которого представляет собой публичную оферту и размещен на сайте Авито по адресу: https://www.avito.ru/info/delivery_terms. Соглашение также содержит условия и стоимость оказания Услуг Сервиса для Продавца (размер вознаграждения Авито).

Сервис (Сервисы) – Сервисы «Авито Доставка» и «Авито Бронирование» при совместном упоминании.

Стороны – Банк, Оператор и Клиент.

Сумма перевода – сумма денежных средств в Валюте перевода, указанная Клиентом в Распоряжении.

Сервис «Авито Бронирование» – предоставляемый Авито Клиентам сервис (комплекс услуг), позволяющий Нанимателю и Наймодателю при заключении и исполнении ими своих обязательств по сделке найма Помещения использовать Услуги Банка, и Услуги Сервиса для Продавца в соответствии с Соглашением Авито.

Сервис «Авито Доставка» - предоставляемый Авито Клиентам сервис (комплекс услуг), позволяющий Продавцу и Покупателю при заключении и исполнении ими своих обязательств по сделке купли-продажи Товара использовать Услуги Банка, и Услуги Сервиса для Продавца в соответствии с Соглашением Авито.

Счет – текущий счет, открываемый Клиенту Банком или Сторонним банком для отражения операций, совершенных с использованием Карты или ее реквизитов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Товар — любая вещь (вещи), оборот которой не запрещен и/или не ограничен законодательством Российской Федерации, а также правилами Авито, и реализуемая Продавцом посредством использования функционала Сайта и/или Приложения в рамках Сервиса «Авито Доставка».

Технология CVV2/CVC2/ППК2 кода – один из способов Идентификации, осуществляемый Банком следующим образом:
- Банк запрашивает у Клиента код безопасности CVC2, или CVV2, или ППК2 (специальный код, расположенный на оборотной стороне Карты), который Клиент должен указать в соответствующей графе экранной формы Интернет-ресурса Оператора наряду с вводом иных параметров Распоряжения;
- Банк посредством Авторизации направляет полученный код безопасности CVC2/CVV2/ППК2 для проверки Банку-эмитенту;
- в случае, если в результате Авторизации Банком получен запрет на осуществление операции по Карте, в том числе если запрошенный код безопасности CVC2/CVV2/ППК2 не введен или введен неверно, Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги.

Технология 3D Secure – технология, являющаяся частью программ международных платежных систем Visa – Verified by Visa, MasterCard – MasterCard®SecureCodeTM, национальной платежной системы МИР– MIRAccept, позволяющая однозначно идентифицировать Клиента, совершающего операцию в сети Интернет, Банком – эмитентом Карты Покупателя (Нанимателя) способом, определяемым таким банком, и снизить риск мошенничества, защищая банковскую карту от несанкционированного использования.

Услуги аренды – услуги по предоставлению Помещений в наем, предлагаемые Наймодателем Нанимателям посредством использования функционала Сайта и/или Приложения с использованием Сервиса «Авито Бронирование».

Услуги доставки – комплекс услуг, оказываемых Покупателю Авито и третьими лицами, привлекаемыми Авито для их оказания, связанных с организацией доставки Товаров Покупателю в рамках Сервиса «Авито Доставка». Стоимость Услуг доставки определяется Соглашением Авито.

Услуги Сервиса – услуги Авито по предоставлению Продавцу функциональности Сайта\Приложения, обеспечивающей возможность оплаты Покупателем Товаров и Услуг аренды, предлагаемых Продавцом, в безналичном порядке с использованием Услуг Банка, а также услуги по обмену информацией между Продавцом, Банком, Покупателем и Авито (включая передачу информации о расчетах, производимых Банком) с целью продажи Продавцом Товара и Услуг аренды с использованием Сервисов. Стоимость Услуги Сервиса для Продавца определяется Соглашением Авито.

2. Общие положения.

2.1. Настоящая Публичная оферта является предложением Банка Клиентам заключить Договор. Предметом Договора является оказание Банком платежной услуги (Перевод) Клиентам при заключении и исполнении ими Сделок в Сервисах Авито. Текст Договора размещен на Интернет-сайте Банка по адресу: https://www.psbank.ru, сайте Оператора по адресу: www.paygine.ru, в Интернет-ресурсе Оператора по ссылке https://pay.paygine.com, на Сайте и в Мобильном приложении Авито.
2.2. Договор заключается в отношении каждого конкретного Распоряжения, вступает в силу с момента Присоединения к Договору и действует до исполнения Распоряжения. Обязательным условием заключения настоящего Договора является регистрация Покупателя и Продавца на Сайте Авито, а также принятие Условий Сервиса.
2.3. В отношении оказания Банком Услуги Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
2.4. Фактом Присоединения к Договору считается выбор опции «Согласен с условиями Договора» и/или нажатие кнопки «Перевести» и/или «Продолжить» либо аналогичные им в зависимости от используемой формы на Интернет-ресурсе Оператора.
2.5. Факт Присоединения Клиента к Договору фиксируется Оператором в электронном виде, сведения об этом хранятся в аппаратно-программном комплексе Оператора. Выписки из аппаратно-программного комплекса Оператора могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.

3. Условия осуществления расчетов в рамках Сервиса.

3.1. Клиент может совершить Присоединение к Договору после того, как Продавец на Сайте Авито подтвердит свое намеренье заключить Сделку и провести расчеты по Сделке с использованием Сервиса путем осуществления соответствующих действий, предусмотренных интерфейсами Сайта, в т.ч. примет Услуги Сервиса.
3.2. Покупатель при заключении Сделки выбирает Сервис и:
· принимает условия Соглашения, включая условия Присоединение Клиента к Договору;
· вводит на Интернет-ресурсе данные своей Карты для осуществления Перевода;
· осуществляет иные действия в целях заключения и исполнения Сделки, предусмотренные интерфейсом Сайта и/или Приложения.
3.3. Покупатель соглашается с тем, что его Карта, используемая для
осуществления Перевода, будет привязана к Сервису (данные банковской карты будут сохранены Оператором с использованием безопасных каналов связи и соединения) и будет использоваться для возврата Банком денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором, без дополнительного последующего ввода данных Карты. Возврат денежных средств Покупателю в случаях, предусмотренных Условиями Сервиса и условиями настоящего Договора, может быть произведен только на Счет Карты, с которой был осуществлен Перевод.
3.4. Авито присваивает Покупателю идентификатор, позволяющий Авито и Оператору осуществлять обмен информацией (без передачи персональных данных или данных Карты) и перенаправляет (осуществляет redirect) Покупателя на Интернет-ресурс Оператора, где Покупатель
предоставляет информацию о номере своей Карты для осуществления Перевода.
3.5. Авито передает Оператору информацию о Сделке, необходимую для осуществления Перевода.

Возможность ввести данные, необходимые для оформления Распоряжения на списание денежных средств с Карты Покупателя в целях проведения расчетов с Продавцом и Авито с использованием Сервиса, предоставляется Покупателю исключительно после Присоединения к Договору.
3.6. В целях осуществления расчета с использованием Сервиса Покупатель последовательно выполняет следующие действия в соответствующих экранных формах на Интернет-ресурсе:
- подтверждает параметры Распоряжения, введенные при его оформлении;
- направляет электронный документ, содержащий Распоряжение Покупателя на
списание денежных средств с Карты Покупателя (Нанимателя) и, при поступлении соответствующей информации от Авито, зачисление денежных средств на Карту Продавца (Наймодателя) и перечисление денежных средств в адрес Авито или осуществление возврата денежных средств на Карту Покупателя (Нанимателя).
3.7. Банк осуществляет списание с Карты Покупателя (Нанимателя) суммы, равной стоимости Сделки и учитывает эту сумму на своем счете до момента получения информации от Авито о возможности осуществления Перевода в адрес Продавца и Авито либо о необходимости возврата денежных средств Покупателю.
3.8. Авито с использованием интерфейса Оператора передает Банку информацию об исполнении Покупателем и Продавцом своих обязательств по Сделке в целях осуществления Банком Перевода в адрес Продавца и/или Авито, либо возврата денежных средств Покупателю.
3.9. Банк после получения от Авито информации, указанной в п. 3.8. настоящего Договора, осуществляет Перевод на Карту Продавца (Наймодателя) в сумме стоимости Товара и/или Услуги аренды, а также перечисляет денежные средства в адрес Авито за Услуги Сервиса, либо осуществляет возврат денежных средств Покупателю (по реквизитам Карты, используемой Покупателем для осуществления Перевода) и уведомляет об этом Авито с использованием интерфейсов Оператора.
3.10. В случае неполучения Банком подтверждения исполнения по Сделке в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора в срок, указанный в п. 3.7 настоящего Договора, Банк информирует Операторраи возвращает на Карту Покупателя сумму, равную стоимости Товара и/или Услуги аренды.

4. Условия приема к исполнению Распоряжения и порядок осуществления Перевода.

4.1. Банк оказывает Клиенту Услугу в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами Платежных систем, на основании Распоряжения, сформированного в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Договору, и при одновременном выполнении следующих условий:
4.1.1. Наличия у Банка технической возможности для оказания Услуги;
4.1.2. Успешного прохождения Клиентом Идентификации, если она запрошена Банком;
4.1.3. Наличия у Банка разрешения на проведение операции по Карте, полученного в результате Авторизации;
4.1.4. Удостоверения права распоряжения Клиентом денежными средствами, а также права использования Клиентом Карты, осуществляемого посредством Авторизации;
4.1.5. Наличия на Карте Покупателя (Нанимателя) суммы на момент оказания Услуги, достаточной для оказания Услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом контроль достаточности
денежных средств на Карте Покупателя (Нанимателя) осуществляется посредством Авторизации;
4.1.6. Отсутствия прямых запретов на исполнение Распоряжения, предусмотренных настоящим Договором и договором, на основании которого выпущена Карта.
4.2. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги, в случае невыполнения условий, указанных в п. 4.1 и 4.3 Договора, а также в случае, если параметры Распоряжения, указанные Клиентом, не соответствуют установленным Банком ограничениям, а также в случае использования Карты, по которой установлен запрет или ограничение на проведение операций Банком – эмитентом и/или Платежной системой, и/или законодательством РФ.
4.3. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании Услуги в одностороннем порядке и без объяснения

причин, если у Банка возникли подозрения в том, что операция осуществляется с нарушением требований законодательства РФ, правил Платежных систем или носит мошеннический характер.
4.4. Банк-эмитент Карты может взимать дополнительную комиссию с Клиента в соответствии с правилами и условиями, установленными таким Банком-эмитентом.
4.5. Если валюта Счета Карты Покупателя (Нанимателя) и/или счета Карты Продавца (Наймодателя) отлична от Валюты перевода, конвертация в валюту Счета Карты Суммы перевода, включаемой в Авторизацию, осуществляется Банком – эмитентом такой Карты в соответствии с правилами и условиями, установленными таким Банком-эмитентом. Если Банком – эмитентом Карты является Банк, конвертация Суммы перевода и комиссии в валюту Счета Карты осуществляется Банком по Курсу Банка на дату зачисления на Счет Карты Продавца (Наймодателя)/списания со Счета Карты Покупателя (Нанимателя).
4.6. Банк информирует Клиента о приеме Распоряжения к исполнению или отказе в исполнении путем вывода сообщения с результатом оказания Услуги на экранную форму Интернет- ресурса Оператора и дополнительно путем отправки информации на электронную почту Клиента, указанную при формировании Распоряжения.
4.7. Срок исполнения Банком Распоряжения Клиента (а именно: зачисление средств на Счет Карты Продавца (Наймодателя)) зависит от Банка-эмитента Карты Продавца (Наймодателя), и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. В случае если Карта Продавца (Наймодателя) выпущена Банком, Сумма перевода будет доступна Держателю Карты Продавца (Наймодателя) для использования в течение нескольких минут с момента приема Банком Распоряжения к исполнению, а зачисление Суммы перевода на счет Карты Продавца (Наймодателя) будет осуществлено не позднее следующего рабочего дня после дня приема Банком Распоряжения к исполнению.
4.8. Уведомление Клиента об исполнении Распоряжения осуществляется Банком – эмитентом Карты в соответствии с порядком, установленным таким Банком-эмитентом. Если Банком – эмитентом Карты является Банк, уведомление Клиента об исполнении Распоряжения осуществляется в соответствиис Правилами выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Банк ПСБ» для физических лиц.
4.9. Держатель Карты Покупателя (Нанимателя) имеет возможность отказаться от получения Услуги в любой момент до Присоединения к Договору. При этом перевод денежных средств с Карты Покупателя (Нанимателя) на Карту Продавца (Наймодателя) не производится.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Банк вправе:
5.1.1. Требовать от Клиента неукоснительного соблюдения условий Договора.
5.1.2. Вносить изменения в Договор в одностороннем порядке. При этом внесенные изменения становятся обязательными для Банка и Клиента с момента их размещения на ресурсах, указанных в п. 2.1.
5.2. Банк обязуется:
5.2.1. Оказывать Услугу в объеме и сроки, установленные Договором.
5.2.2. Хранить банковскую тайну по операциям Клиента, совершенным с использованием Карт, и сведениям о Клиенте. Информация по операциям с использованием Карт и о Клиенте может быть предоставлена Банком третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.2.3. Рассматривать претензии Клиентов по качеству оказанной Услуги в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
5.2.4. Банк вправе отказать в отмене ранее переданного Клиентом Распоряжения, если в ходе исполнения этого Распоряжения Банком уже были произведены действия, в результате которых отмена Распоряжения невозможна или влечет затраты, от возмещения Банку которых Клиент отказался.
5.3. Клиент вправе:
5.3.1. Ознакомиться с действующей редакцией Договора.
5.3.2. Направить в Банк - эмитент претензию по качеству оказанной Услуги в соответствии с порядком

и сроками, установленными таким Банком – эмитентом. В случае если Карта Покупателя (Нанимателя) выпущена Банком, направить претензию в подразделение Банка, выпустившее Карту, путем подачи письменного заявления на бумажном носителе по форме Банка (с приложением к заявлению чека, подтверждающего принятие Распоряжения к исполнению) в срок не позднее, чем 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия Распоряжения к исполнению.
5.4. Клиент обязуется:
5.4.1. Не проводить с использованием Карт операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме до момента Присоединения к Договору ознакомиться с условиями Договора.

6. Ответственность Сторон:

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственности:
- в случае технических сбоев, произошедших вследствие обстоятельств, находящихся вне контроля Банка (отключение/повреждение электропитания и сетей связи вследствие обстоятельств непреодолимой силы, сбои программного обеспечения и технические сбои в международных и национальных платежных системах), повлекших за собой невыполнение Банком условий Соглашения;
- за убытки, возникшие в результате неправильного (не соответствующего действительной воле Продавца или Покупателя) предоставления Продавцом или Покупателем информации в целях исполнения настоящего Соглашения;
- за убытки, возникшие в результате отказа Банка в исполнении распоряжения Покупателя на осуществление Перевода в связи с невозможностью исполнения по причинам, не связанным с действиями Банка;
- за любые последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств перед Продавцом или Авито;
- за любые последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) Продавцом обязательств перед Покупателем или Авито;
- за любые последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) Авито обязательств по передаче Банку информации, предусмотренной условиями настоящего Договора, необходимой для осуществления Банком Переводов;
- за доступ третьих лиц к информации о Покупателе или Продавце и их Сделках, размещенной на Сайте Авито;
- за факт и любые последствия оспаривания оплаты по Карте в соответствии с правилами международной (или национальной) платежной системы;
- за то, что Сделка не совершена по причине, не зависящей от Банка. При этом Покупатель и Продавец самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением Сделки.
- за содержание информации, предоставляемой Покупателем и Продавцом Авито в рамках Сервиса,а также за содержание информации, предоставляемой Авито Банку для оказания
Услуг Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Авито своих обязательств, предусмотренных соглашениями с Покупателем и/или Продавцом, а равно и за другие действия (бездействие) Авито;
- за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств Покупателя и/или Продавца, в т.ч. обязательств по Сделке, вследствие неисполнения Авито или Службами доставки своих обязательств в рамках Сервиса, а также за любые иные негативные последствия неисполнения указанными лицами своих обязательств в рамках Сервиса;
- в связи с использованием компьютерного и иного оборудования, линий связи и компьютерных программ, Стороны соглашаются с тем, что Банк не несет ответственности за любые задержки и прерывания в оказании услуг, убытки, понесенные Покупателем и/или Продавцом в результате дефектов или сбоевв функционировании указанных объектов, а также как следствие действий вредоносных программ или третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или

выведение из строя программного или программно-аппаратного комплекса, используемого Банком, либо вследствие иных технологических причин, при условии, что указанные обстоятельства невозможно было предотвратить разумными способами;
- за несвоевременное зачисление средств на Счет Карты Продавца (Наймодателя) вызванное нарушением Банками-эмитентами с сроков и иных требований, установленных правилами Платежных систем, Договором и законодательством РФ.
- за ошибки, допущенные Клиентом при формировании Распоряжения, приведшие к переводу некорректной Суммы, в некорректной Валюте перевода или по некорректным реквизитам. В указанных случаях Услуга считается оказанной Банком Клиенту надлежащим образом и в полном соответствиис Договором, и Клиент самостоятельно урегулирует дальнейшие взаиморасчеты с физическим лицом,на Счет которого поступили денежные средства в результате оказания Услуги.
6.3. Продавец самостоятельно уплачивает налоги, сборы и иные взносы, подлежащие уплате в связи с заключением и исполнением Сделки в соответствии с применимым правом, и самостоятельно несет ответственность в случае неисполнения указанных обязательств.

7. Обработка персональных данных

7.1. Продавец (Наймодатель) и Покупатель (Наниматель) дают Банку согласие на обработку любым способом, предусмотренным законодательством РФ о персональных данных, в целях исполнения Договора персональных данных Продавца (Наймодателя) или Покупателя (Нанимателя), предоставляемых в рамках исполнения настоящего Договора, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,с целью заключения с Банком договоров, исполнения заключенных договоров, а также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем. Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации. Продавец (Наймодатель) и Покупатель (Наниматель) также дают свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, Банком его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между Банком и такими третьими лицами договора.

8. Рассмотрение споров.

8.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ.
8.3. Банк вправе изменять и/или дополнять условия настоящего Договора в той мере,в какой это допускается действующим законодательством РФ, а также отозвать Публичную офертув любое время. Датой изменения условий настоящего Договора является дата опубликования на сайте Банка новой редакции Публичной оферты. Продавец (Наймодатель) и Покупатель (Наниматель) должны ознакомиться с действующей редакцией Публичной оферты, размещенной на сайте Банка до Присоединения к Договору и совершения Сделки с использованием Сервиса.

9. Иные положения

9.1. Стороны соглашаются, что любые запросы, обращения, сообщения и распоряжения, направляемые Продавцом (Наймодателем) и Покупателем (Нанимателем) в рамках настоящего Договора через Сайт Авито и/или Интернет-ресурс Оператора с использованием логина и пароля Продавца и\или Покупателя, признаются Сторонами, как переданные Продавцом (Наймодателем) и Покупателем (Нанимателем) и имеющими силу документов, подписанных простой электронной подписью.
9.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения Распоряжения.
9.3. Банк вправе приостановить исполнение настоящего Договора:

- в случае проведения Банком планового обслуживания (комплекса профилактических работ по поддержанию исправного состояния) программно-аппаратного комплекса Банк - на срок планового обслуживания;
- в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Банка и препятствующих нормальной работе программно-аппаратного комплекса Банка - на срок действия таких обстоятельств;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

О приостановлении информационно-технологического обслуживания Банк не позднее даты такого приостановления направляет уведомление Оператору с указанием причины и срока приостановления.

9.4. При наличии противоречий между условиями настоящего Договора и условиями договора с Авито применению подлежат положения настоящего Договора.

10. Реквизиты Банка.

Публичное акционерное общество «Банк ПСБ»
Юридический адрес: Российская Федерация, 150003, город Ярославль, улица Республиканская, дом 16.
ИНН/КПП: 7744000912 / 997950001/760601001
ОКПО 40148343 ОКВЭД 64.19
БИК: 044525555
Корреспондентский счет: № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО

11. Реквизиты Оператора.

Общество с ограниченной ответственностью «Пэй Энджин»
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д. 17, корп. 4, литера В, помещ. 4Н, ком. 306
Адрес для корреспонденции: 197136 г. Санкт-Петербург ул. Профессора Попова д. 37, литер Щ, помещение 1-Н, оф.610
ОГРН 1227800026057
ИНН/КПП 7804691343/780401001
Тел.: 8-800-777-29-37
helpline@paygine.ru

Приложение № 1
к Договору об условиях предоставления ПАО «Банк ПСБ» услуги «Перевод» с использованием Интернет-ресурса ООО «Пэй Энджин» в рамках онлайн-сервисов Авито

Порядок формирования Распоряжения для получения Услуги с использованием Интернет - ресурса Оператора.

1. Держатель Карты Покупателя (Нанимателя) с использованием Интернет - ресурса Оператора формирует Распоряжение, указывая параметры Перевода, в соответствии с которыми Банк должен оказать
Услугу, а именно:
a) Сумму перевода
b) Валюту перевода
c) Номер Карты Покупателя (Нанимателя)
d) Срок действия Карты Покупателя (Нанимателя)
e) Номер Карты Продавца (Наймодателя)
f) Код безопасности CVC2/CVV2/ППК2
g) Иные параметры, если они запрошены Оператором
2. Держатель Карты Покупателя (Нанимателя) проверяет параметры Распоряжения и подтверждает Распоряжение, нажатием кнопки «Перевести» или «Продолжить». С этого момента Договор считается
заключенным, а Держатель карты становится Клиентом.
3. После заключения Договора Клиентом, Банк принимает Распоряжение к исполнению, а Клиент не имеет возможности отказаться от получения Услуги.
4. Для оказания Услуги Банк и/или Оператор имеет право запросить, а Клиент по такому запросу осуществляет ввод дополнительных параметров для проведения Банком и/или Оператором Идентификации.
5. Банк на основании параметров Распоряжения, указанных Клиентом, осуществляет их проверку и принимает Распоряжение к исполнению.
6. Банк и/или Оператор информирует Клиента о приеме Банком Распоряжения к исполнению путем вывода сообщения на экранную форму Интернет-ресурса Оператора и/или отправки сообщения на электронную почту отправителя.